

sort out 的宾语,补充说明问题的具体内容。

• 语篇分析 •

第七段为第三部分,提出作者建议:最高法院应就“数字信息”对第四修正案保护范围做出新的解释。关键词为:applies to digital information now。

①句明确作者建议:不可全盘接受加州政府观点(判决警方无证搜查嫌疑人手机内容合法)。But 转承上段末句假定情形“最高法院可能想要为警方留出更多余地”,引出作者强调的观点。California’s argument回指第三、五段所述加州观点。swallow... whole 意为“轻信,全盘接受(不真实的说法、解释等)”。

②③句解释理由:“破坏性新技术”有时要求“宪法保护范围的新运用”(即:要求最高法院对宪法作出新的解读)。

②句直接点明理由(A demands B 句式强调需求关系)。New, disruptive technology(disruptive 这里强调“变革性”,总体中性、略带褒义)强调新技术的“破坏性,颠覆性”,与其伴随的是新的社会局面、新的社会问题。novel applications of the Constitution’s protections(novel 意为“不循常规的,新颖的”,带有明显褒义)则指出宪法保护范围应与时俱进,解决新的问题、提供新的保护。

③句援引他人所作比较解释②句:正如 20 世纪法官们“为私人轿车这一新生私人领域明确新规”,如今“必须使第四修正案适用于数字信息”。

冒号前介绍比较对象(compares... with...):将“21 世纪数字信息爆炸及其可获取性”类比“20 世纪汽车成为生活所需”。explosion(激增,骤增)、accessibility(可达性,可用性)分别从“数量”及“可获取性”上说明当前数字信息的“破坏性、颠覆性”(契合上句 New, disruptive technology)。the establishment of... as a virtual necessity of life(establishment 意为“被接受,被承认”;a virtual necessity of life 为固定用法“生活之必需”)则从“给人们生活带来彻底改变”上说明汽车在 20 世纪的“破坏性”。

冒号后明确比较结论(then、now 分别回应 in the 20th、in the 21st century):当时法官不得不为私人轿车这一“新的私人领域”明确新规(即:明确什么情形下可以警方可以“车内搜查”);如今法官们也必须明确第四修正案如何适用于数字信息(即:明确警方在什么情况下可以搜查数字信息)。sort out“解决,处理(难题或困境)”暗示“第四修正案适用于数字信息”问题非常棘手,但 must、now 强调问题必须立刻解决。

【深层解读】回顾梳理第二至六段,可发现作者明晰的论证逻辑。作者整体观点为“呼吁最高法院更新对第四修正案保护范围的诠释,就‘保护数字隐私(警察是否可无证搜查嫌疑人手机内容)’为法律界提供指导原则(could and should provide updated guidelines... must sort out how the Fourth Amendment applies to digital information now)”:首先通过反驳加州观点指出“基本条件已经具备——数字信息技术的影响已足够明显、足够多”(第二、三段)、且“现实层面非常必要——智能设备中储有人们大量隐私,且这些隐私急需法律保护”(第四段),最后指出“法律层面的必要性——宪法赋予了人们隐私文件免受无理搜查的权利,但实际却并未得到有效保护(第五、六段);最后明确提出这符合立法原则——“就新的破坏性技术,对第四修正案保护范围作出新解读”已有先例(第七段)。

• 真题精解 •

30. Orin Kerr’s comparison is quoted to indicate that _____.	30. 引用奥林·克尔的对比是为了表明_____。
[A] the Constitution should be implemented flexibly	[A]宪法应该灵活贯彻实施
[B] principles of the Constitution should never be altered	[B]宪法的原则应永不更改
[C] California’s argument violates principles of the Constitution	[C]加州观点违反了宪法原则
[D] new technology requires reinterpretation of the Constitution	[D]新技术需要宪法新解读

【精准定位】根据 Orin Kerr’s comparison 定位至末段③句,该句类比指出:当初汽车成为生活必需